关于松岗街道红星社区温屋段南四排4号楼“1·13”高处坠落死亡事故的调查报告

发布时间：2023-03-29　　稿件来源：深圳市宝安区应急管理局

2023年1月13日，松岗街道红星社区温屋段南四排4号楼发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区生产安全事故报告和调查处理工作规则的通知》（深宝府办〔2020〕6号）的要求，由区应急管理局牵头，宝安公安分局、区住房建设局、区总工会等部门有关人员组成的事故调查组，展开事故调查处理工作。现调查组对本起事故调查完毕，具体情况如下：

一、事故发生单位、相关单位及相关概况

（一）事故发生单位概况

1. 涉事房屋业主：林楚勉（男，43岁，广东省揭阳市人），系松岗街道红星社区温屋段南四排4号楼业主，该楼的日常管理工作均由其负责。

2. 个体施工队负责人：刘公平（男，50岁，江苏省宿迁市）系个体施工队的负责人，该施工队未在工商部门登记注册，无固定经营场所与作业工人，未取得《建筑业企业资质证书》施工资质。

（二）事故相关单位概况

深圳市鑫美居装饰有限公司（以下简称鑫美居公司），成立日期：2015年4月22日，法定代表人：丘家丰；统一社会信用代码：91440300334945522E，注册地址：深圳市宝安区松岗街道红星社区松河南路12号101，经营范围：建筑室内外装修装饰工程。该公司未取得《建筑业企业资质证书》施工资质。

（三）涉事房屋相关概况

涉事房屋地址位于松岗街道红星社区温屋段南四排4号，业主为林楚勉，房屋编码：4403060040030400063，房屋为框架结构，该楼总建筑面积约2009平方米，共10层，房屋未安装有电梯，房屋用途为1至6层出租、7至10层自住。



图1 红色外墙的房屋为涉事房屋

（四）涉事工程相关概况

涉事房屋业主林楚勉为了租户、住户日常出入方便，拟为房屋加装一台载人电梯。因房屋在建设时未设置有电梯井道，要加装电梯就需先建造可供电梯运行的井道，于是林楚勉将涉事房屋电梯土建井道工程发包给刘公平负责施工，双方于2022年9月5日签订了《电梯土建井道服务合同》，工程施工内容包括基础、井道土建、井道钢结构、8+8mm玻璃、打门洞，工程总造价为10.6万元（业主已支付预付款3万元）。

电梯井道施工合同签订后林楚勉向松岗街道城建办提交了涉事房屋施工报备材料（备案施工内容为1–9层隔墙），因施工图纸未能具体反映施工内容，城建办不予受理该备案。2022年12月中旬，林楚勉为尽快取得涉事房屋施工备案，找到鑫美

居公司法定代表人丘家丰让其办理涉事房屋小散工程备案事宜；2023年1月9日，丘家丰拿到松岗街道红星社区关于涉事房屋小散工程的备案登记表，备案施工单位为鑫美居公司、备案施工内容为对涉事房屋102室砌墙、隔厕所、贴地砖、水电安装及吊顶。林楚勉向丘家丰共支付了3000元办理费用。

（五）涉事作业人员入场情况

2023年1月8日，刘公平安排从事楼板切割作业的万福中到涉事房屋查看施工现场，后因万福中还有其他工程在施工，没有时间承接涉事房屋楼板切割工程，后万福中将工人黄翔、李云龙、陈小云三人介绍到涉事房屋负责该房屋楼板切割工作，并口头告知刘公平作业工人工资约为每天600元/人，完工后结算费用。

二、事故经过及救援情况

（一）事发前施工情况

2023年1月10日，工人黄翔、李云龙、陈小云来到涉事房屋开始进行楼板切割作业，入场后他们先将涉事房屋102室地板按照刘公平标记的尺寸（2.2m*2.1m）切割完成。1月11日至12日，按照同一尺寸完成404室、504室楼板切割工作及604室部分楼板切割工作。

（二）事故发生经过

2023年1月13日8时许，黄翔、李云龙、陈小云（死者）来到涉事房屋604室继续进行楼板切割工作。8时10分许，黄翔跟李云龙和陈小云交代了当天工作后便离开了房间。随后李云龙、陈小云便向已切割了三边及中间位置（详见图2）的楼板安装吊环（用于挂卷扬机钢丝绳），吊环安装完后计划用切割机将楼板切成8小块，然后用卷扬机逐块吊运到三楼303室存放。9时50分许，李云龙和陈小云完成吊环安装工作后，陈小云踩在已切割地板上往阳台洗手位置经过时，所踩踏的楼板突然塌下，陈小云随即从6楼坠落至3楼303室地面（3至6楼已贯通，高度约9.6m），导致受伤失去意识。



图2 涉事楼板三侧已切割，塌下后尚有一侧与楼板相连悬挂在空中

经查：

1. 黄翔、李云龙、陈小云为刘公平通过万福中找来在涉事房屋作业的工人。三名工人在涉事房屋共工作了约4天时间，工作内容是切割涉事房屋楼板，三人在作业过程中仅戴有安全帽，未采取其他安全防护措施。

2. 经现场勘查测量：（1）事发时塌下的604室涉事楼板（已切割三边）因尚有一边未切割，仍与楼板相连，塌下后悬挂在空中未掉落，形成了一个长约2.1m、宽约1.15m、厚约0.19m的长方形洞口，该洞口距离303室地面高度约9.6m。（2）涉事房屋404室、504室的楼板已各切割出一个尺寸为2.2m*2.1m洞口，并与604室涉事洞口形成贯通状态。

3. 涉事房屋楼板切割施工流程：先在楼板按照2.2m*2.1m尺寸标记出一个长方形（洞口），然后切割长方形四边的其中三边及将长方形中间位置也切割，只保留未切割的一边与楼板相连，接着向已切割的楼板安装8个吊环（用于挂卷扬机钢丝绳），再用切割机将楼板切成8小块，然后用卷扬机逐块吊运到楼下存放。

4. 为查明事故发生直接原因，调查组聘请了安全工程、房建土建专家开展技术调查，专家组出具的技术报告如下：

事故原因分析：（1）人的不安全行为。切割楼板前未及时安装吊环，导致楼板三面与原有楼板隔开且下方无支撑、上方无悬吊，楼板因自身及上部人员的重量使之变形。切割楼板前未及时安装吊环，为人的不安全行为。

（2）物的不安全状态。楼板三面与原有楼板隔开且下方无支撑、上方无悬吊，为物的不安全状态。

（3）管理缺陷。工人违章作业，现场没有人员监管，为管理缺陷。

综上，涉事楼板的三边已被切割，仅依靠未切割的一边支撑涉事楼板整体重量，且未对被切割的楼板采取加固防坠落措施，存在楼板坠落的风险。涉事工人安全意识淡薄，冒险从存在坠落风险的涉事楼板上行走通过，涉事楼板无法支撑重量突然塌下，导致高坠事故。

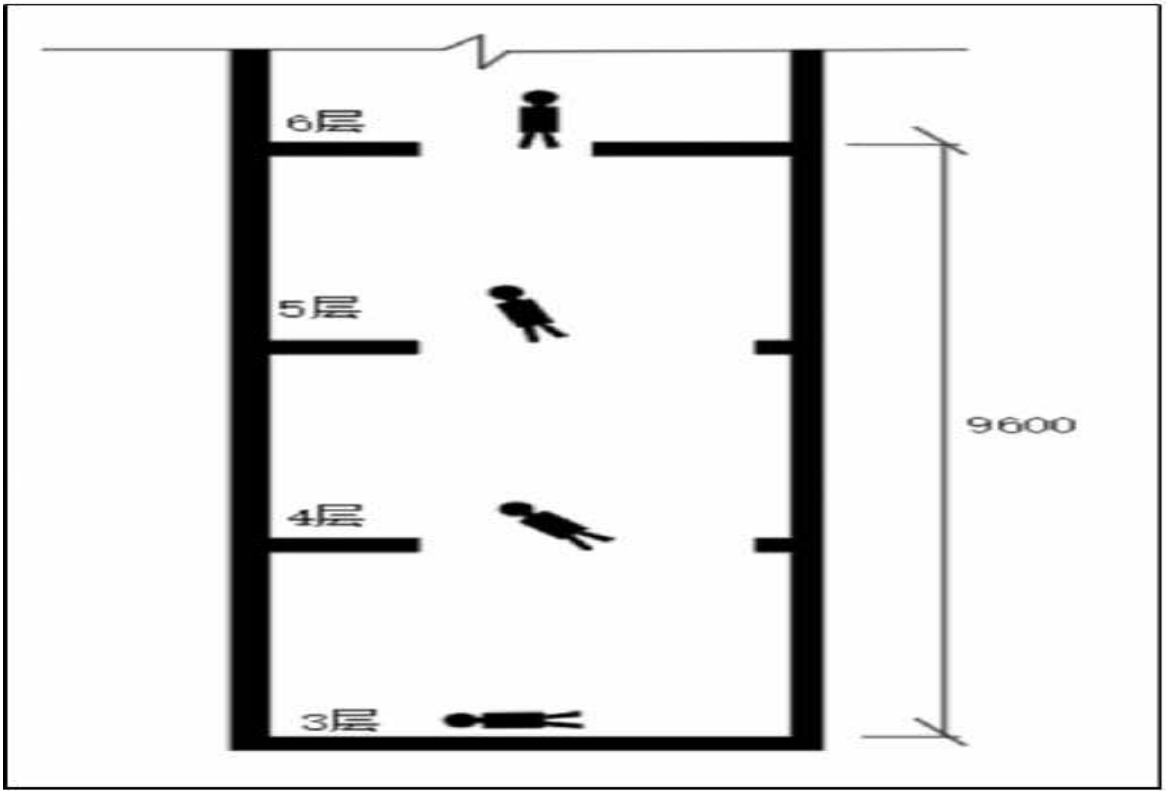


图3 事发时涉事工人坠落模拟示意图

5. 刘公平个体施工队负责人刘公平未制定涉事楼板切割施工方案，未对入场作业工人黄翔、李云龙、陈小云进行安全教育培训、技术交底；明知工人在涉事房屋进行楼板切割作业的情况下，未对施工现场进行安全监管，致使在施工过程中存在工人违章冒险作业、作业现场安全监管缺失的事故隐患。

6. 经广东中一司法鉴定中心鉴定（粤中一鉴〔2023〕文鉴字第0016号），刘公平与林楚勉签订的《电梯土建井道服务合同》乙方盖章处盖的“深圳多快电梯有限

公司”印章非深圳多快电梯有限公司在公安部门备案的印章，深圳多快电梯有限公司也未授权刘公平与林楚勉签订该合同。

7. 经向住建部门核查及对鑫美居公司法定代表人丘家丰询问调查，鑫美居公司向事故调查组提供的《建筑业企业资质证书》为丘家丰购买的虚假资质证书。鑫美居公司使用虚假《建筑业企业资质证书》为林楚勉取得涉事房屋小散工程备案登记表。

8. 涉事房屋业主林楚勉未核查刘公平个体施工队施工资质，将涉事房屋电梯土建井道工程发包给无施工资质、不具备施工作业条件的刘公平个体施工队。

9. 事故发生后，林楚勉为隐瞒违规加装电梯行为，指使工人黄翔谎报事故现场及谎报案情，影响行政执法机关依法办案。

（三）事故救援情况

事故发生后，现场工人李云龙立即大声呼救并与赶来的黄翔、林楚勉将陈小云抬到一楼，然后用车将陈小云送往松岗人民医院抢救，后其经抢救无效死亡。广东中一司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书（粤中一鉴[2023]病鉴字第0023号）证明陈小云的死亡原因为系外伤致胸腹部损伤致失血性休克死亡。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

（一）事故造成的人员伤亡情况

事故共造成1人死亡。死者陈小云，男，49岁，四川省邻水县人。

（二）事故造成的直接经济损失情况

事故共造成直接经济损失约为人民币130万元。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

1. 涉事楼板的三边已被切割，仅依靠未切割的一边支撑涉事楼板整体重量，且未对被切割的楼板采取加固防坠落措施，存在楼板坠落的风险。

2. 工人陈小云安全意识淡薄，冒险从存在坠落风险的涉事楼板上行走通过，涉事楼板无法支撑重量突然塌下，导致高坠事故。

（二）间接原因

1. 刘公平作为涉事个体施工队负责人，在未取得建筑施工资质、不具备安全生产条件的情况下，违法承接涉事房屋电梯土建井道工程；在涉事工程作业过程中未对施工现场进行安全管理，未制定施工方案、未对现场作业工人进行安全技术交底及安全教育和培训；明知工人在涉事房屋进行楼板切割作业的情况下，未对作业现场进行安全监管，未及时发现并消除作业工人违章冒险作业存在的生产安全事故隐患。

2. 涉事房屋业主林楚勉未核查刘公平个体施工队施工资质，将涉事房屋电梯土建井道工程发包给无施工资质、不具备施工作业条件的刘公平个体施工队。

（三）事故性质

调查组认为，松岗街道红星社区温屋段南四排4号楼“1·13”高处坠落死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）事故责任单位

1. 刘公平作为涉事个体施工队负责人，在未取得建筑施工资质、不具备安全生产条件的情况下，违法承接涉事房屋电梯土建井道工程；在涉事工程作业过程中未对施工现场进行安全管理，未制定施工方案、未对现场作业工人进行安全技术交底及安全教育和培训；明知工人在涉事房屋进行楼板切割作业的情况下，未对作业现场进行安全监管，未及时发现并消除作业工人违章冒险作业存在的生产安全事故隐患，导致工人陈小云在作业过程中高坠死亡。刘公平的行为涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十五条规定的重大劳动安全事故罪，应对本起事故负主要管理责任，建议由深圳市公安局宝安分局依法对其进行处理。

2. 涉事房屋业主林楚勉未核查刘公平个体施工队施工资质，将涉事房屋电梯土建井道工程发包给无施工资质、不具备施工作业条件的刘公平个体施工队，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款的规定，应对本起事故负有责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

同时，事故发生后，林楚勉为隐瞒违规加装电梯行为，指使工人黄翔谎报事故现场及谎报案情，影响行政执法机关依法办案，涉嫌违反《中华人民共和国治安管理处罚法》第六十条第二项的规定，调查组于2023年3月2日已将案件线索移送至深圳市公安局宝安分局。

（二）事故责任人员

工人陈小云安全意识淡薄，冒险从存在坠落风险的涉事楼板上行走通过，涉事楼板无法支撑重量突然塌下，导致本人从604室坠落至303室地面受伤后死亡，应对本起事故负直接责任，鉴于其已死亡，建议免予追究其责任。

六、调查发现的其他问题和处理建议

在本案调查中，鑫美居公司向事故调查组提供了《建筑业企业资质证书》（证书编号：D344007328）。经向住建部门核查及对鑫美居公司法定代表人丘家丰询问调查，鑫美居公司提供的《建筑业企业资质证书》为虚假资质证书。鑫美居公司虽未直接参与涉事房屋施工作业，但存在购买虚假资质证书及使用虚假资质证书为林楚勉办理通过小散工程备案的行为。买卖、使用国家机关公文、印章的行为涉嫌刑事犯罪，建议由深圳市公安局宝安分局依法对其进行处理。

七、政府部门监督管理情况

政府部门属地安全监管单位为宝安区松岗街道办事处。

（一）街道安委办从2022年以来印发了《松岗街道2022年安全生产大排查大整治工作方案》《松岗街道安全生产突出隐患“整治月”工作实施方案》《松岗街道2022年今冬明春安全生产大排查大整治工作方案》《松岗街道安全生产百日攻坚专项整治工作方案》《松岗街道岁末年初安全生产重大隐患专项整治和督导检查方案》等涉小散工程和零星作业工作方案，要求小散工程严格落实“预动工、先报备”制度，对危险性较大的分部分项工程有要求严格制定方案、实行专家论证。

在深圳市汇晨电子股份有限公司“6·12”（2022年）高处坠落死亡事故发生后，印发了《关于深刻吸取“6·12”高处坠亡人事故教训 做好零星小散工程安全生产管理工作的通知》，要求辖区小散工程和零星作业开展隐患自查自改，组织社区股份公司、物业管理单位对所辖零星小散作业场所进行备案自查。

根据《关于印发松岗街道小散工程和零星作业安全生产纳管工作指引（试行）的通知》（深宝松街〔2019〕19号）的规定，“城市建设办负责全面统筹、指导、协调小散工程安全备案、日常巡查和专业巡查等相关工作，负责定期组织开展小散工程专项检查整治工作”、“网格综合管理中心负责按照负面清单进行日常安全巡查，对违反安全规定的，及时上报管控通系统”、“社区工作站负责对小散工程和零星作业备案材料的形式审查”。

（二）松岗街道有关部门履职情况。

1. 街道城市建设办（以下简称城建办）从2022年1月至2023年1月，累计备案的小散工程（限额以上）300宗，根据巡查职责分工，城市建设办累计检查小散工程（限额以上）2886宗次，发现隐患4465处，发放检查意见书1418份。

2022年1月至2023年1月，在社区备案的小散工程（限额以下）2692宗。城建办抽查小散工程（限额以下）774宗次，发现隐患1487处，发放检查意见书499份。对存在较多或重大安全隐患的小散工程，城建办通过立即停工整改、约谈警告及撤销备案，2022年全年累计约谈14次，累计撤销备案13宗次。

2. 根据松岗街道小散工程纳管文件，网格综合管理中心负责对涉事小散工程及涉事楼栋开展安全巡查工作。涉事小散工程于2023年1月9日备案成功后，涉事网格员于1月11日对该工程进行了巡查，上报了“未戴安全帽，电线乱拉乱接，存在安全隐患”的信息至管控通。其在巡查时未发现该工程超备案范围施工，假借小散工程名义改变房屋结构、建造电梯井的情况，存在巡查工作不到位、不全面的情况。

3. 根据松岗街道小散工程纳管文件，红星社区工作站负责涉事小散工程（限额以下）的备案及隐患整治工作。根据相关文件要求，社区工作站在收到网格综合管理中心分拨的相关隐患后，有3天处理期限。1月11日16时04分，管控分中心将相关隐患分拨到红星社区整治组处理，事发时未到处理期限，社区整治组尚未进行现场检查。

事故调查组已将事故情况及相关职能部门履职线索移送区纪委监委处理。

八、防范和整改措施

（一）涉事房屋业主林楚勉应吸取本起事故的深刻教训，认真核查施工工程承包人相关资质，不得将工程发包给不具备安全生产条件的公司或个人。

（二）刘公平应吸取本起事故的深刻教训，不得在无施工资质及不具备施工作业条件的情况下承接工程进行施工作业。

（三）鑫美居公司应吸取本起事故的深刻教训，不得伪造、买卖国家机关公文、证件，不得使用虚假施工资质证件承接建筑施工工程。

（四）松岗街道办应以此为戒，相关行业主管部门要进一步加大辖区小散工程纳管统筹力度。一是从严把关小散工程备案源头，确保备案事项与实际施工内容相符；二是提升网格巡查的力度和质量，确保能够发现关键隐患问题；三是对巡查发现的安全隐患问题及时跟进整改，提升整治的效率；四是加大小散工程违法行为的执法查处力度。

咨询热线：0755-12345（政务服务）、0755-29998100（信访举报）、0755-29998309（行政复议）

机构地址：深圳市宝安区创业一路1号

执法监督邮箱：sfj@baoan.gov.cn

主办单位：深圳市宝安区人民政府办公室

粤公网安备 44030602001291号

粤ICP备2022094509号

网站标识码：4403060030

机关

政府网站找错

适老化无障碍服务